Mappa della LR 65

La legge in cinque domande, nell'ordine in cui servono a chi progetta

1 Che cosa non posso perdere?

Il limite viene prima del progetto.

art. 1 Fini: sviluppo sostenibile, niente nuovo consumo di suolo, patrimonio come bene comune

art. 3 Patrimonio: quattro strutture: idro-geomorfologica, ecosistemica, insediativa, agro-forestale

art. 4 Territorio urbanizzato: niente riduzioni irreversibili; nuova residenza solo dentro; fuori, solo art. 25; prima il riuso

art. 5 Invarianti: non sono un divieto: fissano le condizioni della trasformazione

art. 6 Statuto: riconosce il patrimonio; prescrittivo per le trasformazioni

art. 7 Limitazioni: derivano dai caratteri del bene: nessun indennizzo

art. 64 Territorio rurale: tutto ciò che sta fuori dal perimetro

art. 66 Pertinenze: il contorno che conserva il valore dei centri storici

2 Chi decide, con quale atto?

Ogni livello si conforma a quello sopra.

art. 8 Soggetti: Comuni, unioni, Province, Città metropolitana, Regione

art. 10 Atti: strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

art. 88 PIT: Regione; è anche piano paesaggistico

art. 90 PTC: Provincia

art. 91 PTCM: Città metropolitana

art. 92 PS: quadro conoscitivo, statuto, strategia; non conforma la proprietà

art. 94 PSI: come il PS, più mobilità, recupero, produttivo, perequazione

art. 95 PO: due parti: esistente a tempo indeterminato, trasformazioni per 5 anni

3 Con quale percorso?

La procedura è una garanzia, non burocrazia.

art. 14 VAS: corre insieme al piano, con la LR 10

art. 17 Avvio: obiettivi, quadro conoscitivo, enti, pareri, partecipazione, garante

art. 19 Adozione e approvazione: 60 giorni per le osservazioni; approvazione motivata

art. 23 PSI: ufficio unico ed ente responsabile

art. 25 Copianificazione: per le previsioni del PO fuori dal perimetro; il no della Regione è vincolante

art. 30 Varianti semplificate: PO: previsioni dentro il perimetro; PS: nessun aumento di dimensionamento

art. 32 Procedimento semplificato: 30 giorni per le osservazioni

art. 31 Conformazione: conferenza paesaggistica con il Ministero

art. 36 Partecipazione: con il garante, artt. 37-38

art. 41 Accordo di pianificazione: quando cambiano insieme più strumenti

4 Con quali strumenti si realizza?

Il piano diventa città con attuazione e convenzione.

art. 95 Forme di attuazione: c. 3: piano attuativo, rigenerazione, PUC, intervento diretto

art. 107 Piani attuativi: dettaglio del PO; indicano i beni da espropriare

art. 121 PUC: aree già urbanizzate, con convenzione

art. 125 Rigenerazione: alternativa al nuovo consumo di suolo; artt. 122-126

art. 100 Perequazione urbanistica: equità tra proprietà

art. 101 Compensazione: facoltà edificatorie o permute

art. 102 Perequazione territoriale: equità tra enti, con accordo

art. 62 Qualità degli insediamenti: margini, spazi pubblici, DPGR 32/R

art. 74 Programma aziendale: azienda agricola, con art. 73

art. 104 Rischio: pericolosità e mitigazione, DPGR 5/R

art. 216 Parametri: DPGR 39/R

5 Quando scade? Cosa succede se manca?

Un piano che non si attua perde efficacia.

art. 92 Salvaguardie del PS: c. 6: dall'adozione, massimo 3 anni dall'approvazione

art. 93 Durata del procedimento PS: 3 anni; se scade, stop a certi interventi

art. 94 Durata del procedimento PSI: c. 2 bis: 4 anni

art. 96 Durata del procedimento PO: 3 anni

art. 95 Previsioni del PO: cc. 9-12: 5 anni, proroga una volta sola, massimo 5

art. 95 Vincolo espropriativo: c. 10: 5 anni; la proroga del c. 12 non vale

art. 110 Piani attuativi: realizzazione entro massimo 10 anni

art. 103 Salvaguardia sugli atti adottati: titoli sospesi se in contrasto

art. 13 Misure cautelari: poteri eccezionali della Regione

art. 222 Transitorie: il passaggio dai vecchi piani

Sei numeri

18 mq/ab standard minimi, DM 1444 **60 giorni** osservazioni, procedimento ordinario **30 giorni** osservazioni, variante semplificata
5 anni previsioni di trasformazione del PO, vincolo **3 e 4 anni** durata di PS e PSI **10 anni** massimo per realizzare un piano attuativo

Allenamento

Ogni giorno, foglio bianco: scrivi le cinque domande e tutti gli articoli che ricordi. Poi confronta.
Sintesi di studio: testo all'08/09/2025, senza C. Cost. 61/2026.